

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **입안(立案)하다**: 어떤 안건이나 계획을 세우다.
동의어: 기안(起案)하다, 수립(樹立)하다
예문: 지방자치단체가 주민 편의를 위한 교통 개선안을 입안하였다.
2. **환수(還收)하다**: 내주었던 것을 도로 거두어들이다.
동의어: 회수(回收)하다
예문: 정부는 부당하게 지급된 보조금을 전액 환수하기로 결정했다.
3. **공시(公示)하다**: 일정한 사항을 공개적으로 게시하여 널리 알리다.
동의어: 공고(公告)하다, 고시(告示)하다
예문: 시청은 도로 확장 공사 일정을 관보에 공시하였다.
4. **불간섭주의(不干涉主義)**: 남의 일이나 다른 나라의 일에 간섭하지 않는다는 주의.
동의어: 자유방임주의(自由放任主義)
반의어: 간섭주의(干涉主義)
예문: 19세기 영국은 경제 영역에서 불간섭주의를 기본 원칙으로 삼았다.
5. **도모(圖謀)하다**: 어떤 일을 이루기 위하여 대책과 방법을 세우다.
동의어: 모색(摸索)하다, 강구(講究)하다
예문: 회사는 경영 위기를 극복하기 위해 다양한 방안을 도모하였다.
6. **과밀(過密)**: 일정한 공간에 인구나 시설 따위가 지나치게 밀집되어 있는 상태.
동의어: 밀집(密集), 포화(飽和)
반의어: 과소(過疏)
예문: 수도권 과밀 문제를 해결하기 위해 행정 수도 이전이 추진되었다.
7. **투기(投機)**: 시세 변동을 이용하여 큰 차익을 얻기 위하여 하는 매매 거래.
예문: 부동산 시장에서 투기적 수요가 급증하면서 집값이 폭등했다.
8. **지가(地價)**: 토지의 가격.
동의어: 토지가(土地價)
예문: 역세권 개발이 발표되자 인근 지가가 급등하기 시작했다.
9. **간주(看做)하다**: 상태나 결과 따위를 그러하다고 보다.
동의어: 인정(認定)하다, 추정(推定)하다
예문: 기한 내에 이의를 제기하지 않으면 동의한 것으로 간주한다.
10. **합헌(合憲)**: 헌법의 규정이나 정신에 어긋나지 않는 성질.
반의어: 위헌(違憲)
예문: 헌법재판소는 해당 법률 조항이 합헌적이라는 판결을 내렸다.
11. **입법 형성권(立法形成權)**: 헌법이 정한 범위 안에서 입법자가 구체적인 법률의 내용을 자율적으로 결정할 수 있는 권한.
예문: 국회는 입법 형성권을 행사하여 새로운 환경 규제 법안을 마련했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

12. **불복(不服)하다**: 결정이나 명령 따위에 승복하지 않다.
동의어: 항거(抗拒)하다
반의어: 승복(承服)하다
예문: 피고인은 1심 판결에 불복하여 항소를 제기했다.
13. **형평성(衡平性)**: 어느 한쪽으로 치우치지 않고 고르고 균등한 성질.
동의어: 공평성(公平性), 균형성(均衡性)
반의어: 불균형(不均衡)
예문: 세금 제도는 소득 수준에 따른 형평성을 고려하여 설계되어야 한다.
14. **비준표(比準表)**: 일정한 기준에 견주어 개별 대상의 가격이나 가치를 산정할 수 있도록 만든 표.
예문: 감정평가사는 비준표를 활용하여 해당 토지의 가격을 산출했다.
15. **처분성(處分性)**: 행정 행위가 국민의 권리·의무에 직접적으로 영향을 미치는 성질.
예문: 이 통지가 처분성을 가지는지 여부가 소송의 핵심 쟁점이 되었다.
16. **한정액(限定額)**: 일정하게 정해 놓은 금액.
동의어: 상한액(上限額)
예문: 정부는 보조금의 한정액을 초과하는 지출을 불허하였다.
17. **다수설(多數說)**: 학문이나 법률 해석에서 많은 학자나 전문가가 지지하는 견해.
반의어: 소수설(少數說)
예문: 이 사안에 대해서는 원고 적격을 인정하는 견해가 다수설로 자리 잡고 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

원본 지문	문장 독해 (빈칸 버전)
토지 행정은 국민의 삶과 우리 후손의 삶을 위하여 국토를 종합적으로 이용·개발·보존하는 것을 목적으로 하는 토지 관련 행정을 가리킨다. 토지 개발 계획을 입안하거나 결정하고 토지 거래를 규제하며 토지 이용을 조정하는 행정, 개발 이익을 환수하고 토지의 적정 가격을 평가하거나 공시하는 행정, 도시를 개발하거나 정비하는 행정, 농지의 소유 상한을 제한하고 이용을 증진시키며 농지를 보존하는 행정 등이 모두 토지 행정이다. 20세기 초까지는 토지의 이용 등에 대해 불간섭주의를 취하여 토지 소유자의 자유 및 지역 주민의 자치를 보장하였다. 그러나 20세기 중반부터는 국토 전체의 조화와 균형 있는 발전을 도모하기 위해 국토에 있는 각 지역이 담당해야 할 지역 질서를 설정하고, 인구나 산업의 과밀 억제 정책을 수립하는 등 보다 적극적인 정책을 추구하기 시작하였다.	1) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 _____의 개념 : 국민의 삶과 우리 후손의 삶을 위하여 국토를 종합적으로 _____하는 것을 목적으로 하는 토지 관련 행정. • 2 토지 행정의 범위 : 토지 개발 계획을 _____하거나 결정하고, 토지 거래를 _____하며 토지 이용을 조정하는 행정, 개발 이익을 _____하고 토지의 적정 가격을 평가하거나 _____하는 행정, 도시를 개발하거나 정비하는 행정, _____의 소유 상한을 제한하고 이용을 증진시키며 농지를 보존하는 행정 등. • 3 20세기 초 : 토지의 이용 등에 대해 _____를 취하여 토지 소유자의 _____ 및 지역 주민의 _____를 보장. • 4 20세기 중반 이후 -(전환) : 국토 전체의 _____ 있는 발전을 _____하기 위해 지역 질서를 설정하고, 인구나 산업의 _____ 억제 정책을 수립하는 등 보다 _____ 정책을 추구. 중심 내용 _____
토지 행정의 구체적 수단으로는 ㉠토지 거래 허가제, ㉡부동산 가격 공시제 등이 제시되고 있다. 토지 거래 허가제는 토지의 투기적 거래로 인한 급격한 지가 상승을 억제하기 위하여 일정한 절차에 따라 5년 내의 기간을 정하여 지정한 규제 구역 안에서의 토지 등의 거래 계약에 대하여 국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장의 허가를 받도록 하는 제도이다. 토지 거래 허가제가 시행되는 경우 허가 없이 거래 계약을 체결하면 「부동산 거래 신고 등에 관한 법률」에 따라 처벌을 받게 된다. 허가를 받지 아니하고 거래 계약을 체결한 때에는 계약의 효력이 발생하지 않는 것으로 간주하며, 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 토지 거래 계약 허가를 받은 자에 대해서는 2년 이하의 징역이나 계약 체결 당시의 토지 가격의 100분의 30에 해당하는 금액 이내에서 벌금에 처한다.	2) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 토지 행정의 구체적 수단 : _____ 등. • 2 _____의 개념 : 토지의 _____ 거래로 인한 급격한 _____ 상승을 억제하기 위하여 일정한 절차에 따라 _____ 내의 기간을 정하여 지정한 _____ 안에서의 토지 등의 거래 계약에 대하여 국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장의 _____를 받도록 하는 제도. • 3 허가 없이 거래 계약을 체결한 경우 -(결과) : 「부동산 거래 신고 등에 관한 법률」에 따라 _____을 받게 됨. • 4 허가를 받지 아니하고 거래 계약을 체결한 때 -(결과) : 계약의 _____이 발생하지 않는 것으로 _____. -5 속임수나 부정한 방법으로 허가를 받은 자 -(제재) : _____이하의 징역이나 계약 체결 당시의 토지 가격의 100분의 _____에 해당하는 금액 이내에서 _____에 처함. 중심 내용 _____
토지 거래 허가제는 「헌법」 제23조와 제122조에 근거를 두고 있다. 「헌법」 제23조에서는 재산권을 보장하면서도 재산권의 행사는 공공복리에 적합해야 한다는 것을, 제122조에서는 국토의 효율적이고 균형 있는 개발 및 보전을 위해 개인에게 제한이나 의무를 부과할 수 있다는 것을 규정하고 있다. 따라서 입법권자의 입법 형성권에 근거하여 법률로 토지 소유권의 처분을 제한하는 토지 거래 허가제를 채택하는 것은 합헌적이다.	3) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 토지 거래 허가제의 헌법적 근거 : 「헌법」 제_____조와 제_____조. • 2 제23조 -(내용) : _____을 보장하면서도 재산권의

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

토지 거래에 대한 규제가 모든 사유지를 대상으로 하는 것이 아니라 투기 우려 지역 또는 지가 폭등 지역의 토지에 한정된다는 점, 규제 기간이 5년 이내인 점, 거래 목적이나 거래 가격 등에 있어서 기준에 위배되지 않는 한 적법한 절차에 따라 거래 허가를 받을 수 있어 토지 소유권의 처분이 완전히 금지되는 것이 아니라는 점, 거래 불허가의 경우 불복 방법이 마련되어 있는 점 등을 종합해 볼 때 토지 거래 허가제는 사유 재산 제도의 부인이라기보다는 제한의 한 형태로 보아야 한다는 것이다. 그러나 입법 형성권이 무제한적으로 허용되는 것은 아니며 재산권의 본질적 내용은 침해될 수 없다.	행사는 _____에 적합해야 함. -3 제122조 -(내용) : 국토의 효율적이고 균형 있는 _____을 위해 개인에게 제한이나 의무를 _____할 수 있음. •4 _____에 근거하여 법률로 토지 소유권의 _____을 제한하는 토지 거래 허가제를 채택하는 것은 _____적. •5 토지 거래 허가제가 사유 재산 제도의 부인이 아니라 _____의 한 형태인 근거 -(부연) -6 규제가 _____ 또는 지가 폭등 지역의 토지에 _____된다는 점. -7 규제 기간이 _____ 이내인 점. -8 기준에 위배되지 않는 한 적법한 절차에 따라 거래 허가를 받을 수 있어 토지 소유권의 처분이 완전히 _____되는 것이 아니라는 점. -9 거래 불허가의 경우 _____ 방법이 마련되어 있는 점. •6 그러나 입법 형성권이 _____으로 허용되는 것은 아니며, 재산권의 _____은 침해될 수 없음. 중심 내용 _____
한편 부동산의 적정한 가격 형성과 각종 조세 및 부담금 등의 형평성을 도모하기 위하여 국토 교통부 장관이 매년 1월 1일 현재의 토지 적정 가격을 산정하여 지가를 공시하는 제도인 @부동산 가격 공시제 역시 토지 행정의 구체적 수단일 수 있다. 공시 지가는 토지 가격의 적정한 기준을 나타내는데, 공시 지가는 표준지로 선정된 토지의 단위 면적당 가격인 표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여 개별 토지에 따라 산정되는 개별 공시 지가를 말한다. 공시 지가는 토지 시장에 지가 정보를 제공하여 일반적인 토지 거래의 지표가 되며, 국가나 기관이 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 감정하는 기준이 된다.	4) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : 부동산의 적정한 가격 형성과 각종 _____ 및 부담금 등의 _____을 도모하기 위하여 국토 교통부 장관이 매년 _____ 현재의 토지 적정 가격을 산정하여 _____를 공시하는 제도. •2 _____의 의미 : 토지 가격의 적정한 기준을 나타냄. -3 공시 지가의 산정 방법 -(부연) : _____로 선정된 토지의 단위 면적당 가격인 _____를 기준으로 토지 가격 _____를 사용하여 개별 토지에 따라 산정되는 _____를 말함. •4 공시 지가의 기능 : 토지 시장에 _____를 제공하여 일반적인 토지 거래의 _____가 되며, 국가나 기관이 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 _____하는 기준이 됨. 중심 내용 _____
공시 지가를 토지 거래의 지표로만 바라본다면 처분성이 있는 일반적인 행정 행위라고 인정할 수 없다. 그러나 공시 지가는 보상액을 산정하거나 조세를 부과하는 기준이 되기 때문에 단순한 기준에 그치지 않고 사실상 한정적으로 작용하여 구속적인 기능을 가지게 된다. 따라서 제한적으로 공시 지가를 처분성이 있는 행정 행위라고 인정하는 부분 행정 행위 인정설이 다수설로 받아들여지고 있다. 즉 공시 지가에 따라 세금을 부과하거나 표준지 공시 지가를 기초로 개별 공시 지가를 산정하는 것에 불복한다면 그 자체의 위법성을 다툴 것이 아니라 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기하여야 한다.	5) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 공시 지가를 토지 거래의 _____로만 바라본다면 _____이 있는 일반적인 행정 행위라고 인정할 수 없음. •2 그러나 공시 지가는 _____을 산정하거나 _____를 부과하는 기준이 되기 때문에 단순한 기준에 그치지 않고 사실상 _____으로 작용하여 _____인 기능을 가지게 됨. -(대비) •3 따라서 제한적으로 공시 지가를 처분성이 있는 행정 행위라고 인정하는 _____이 _____로 받아들여지고 있음. •4 공시 지가에 따라 세금을 부과하거나 표준지 공시 지가를 기초로 개별 공시 지가를 산정하는 것에 _____한다면 -(조건) : 그 자체의 _____을 다툴 것이 아니라 공시 지가

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

	결정의 _____를 구하는 _____을 제기하여야 함. 중심 내용 _____
--	---

글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____은 국민의 삶과 우리 후손의 삶을 위하여 국토를 종합적으로 이용·개발·보존하는 것을 목적으로 하는 토지 관련 행정을 가리키며, 20세기 초까지는 _____를 취하였으나 20세기 중반부터는 국토 전체의 _____ 있는 발전을 도모하기 위해 보다 적극적인 정책을 추구하기 시작하였다. 토지 행정의 구체적 수단으로는 _____와 _____ 등이 있다. 토지 거래 허가제는 토지의 _____ 거래로 인한 급격한 지가 상승을 억제하기 위해 규제 구역 안에서의 토지 거래에 대해 허가를 받도록 하는 제도로, 허가 없이 거래 계약을 체결하면 _____을 받게 되며 계약의 효력이 발생하지 않는다. 토지 거래 허가제는 「헌법」 제23조와 제122조에 근거를 두고 있으며, _____의 _____에 근거하여 토지 소유권의 처분을 제한하는 것은 _____적이다. 이 제도는 사유 재산 제도의 부인이 아니라 _____의 한 형태로 보아야 하며, 입법 형성권이 무제한적으로 허용되는 것은 아니고 재산권의 _____은 침해될 수 없다. 한편 부동산 가격 공시제는 국토 교통부 장관이 매년 _____현재의 토지 적정 가격을 산정하여 _____를 공시하는 제도로, 공시 지가는 _____를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여 산정되는 개별 공시 지가를 말한다. 공시 지가를 토지 거래의 지표로만 바라본다면 _____이 있는 행정 행위라고 인정할 수 없으나, 보상액 산정이나 조세 부과 기준이 되어 사실상 _____으로 작용하므로, _____이 다수설로 받아들여지고 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

_____이란 국민의 삶과 우리 후손의 삶을 위하여 국토를 종합적으로 _____하는 것을 목적으로 하는 토지 관련 행정이다. 토지 개발 계획의 입안, 토지 거래 규제, 개발 이익 환수, 토지 적정 가격 _____, 도시 개발·정비, 농지 보존 등이 포함된다. 20세기 초에는 _____를 취했으나, 20세기 중반부터 국토 전체의 조화와 균형 있는 발전을 위해 보다 _____인 정책으로 전환하였다.

포인트 2. _____

_____는 토지의 투기적 거래로 인한 급격한 _____상승을 억제하기 위해 규제 구역 안에서의 토지 거래에 대해 국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장의 허가를 받도록 하는 제도이다. 「헌법」 제_____조(재산권 보장과 공공복리 적합성)와 제_____조(국토의 효율적이고 균형 있는 개발 및 보전을 위한 제한)에 근거를 두고 있으며, _____의 _____에 의해 합헌적으로 채택된다. 허가 없이 체결한 계약은 효력이 발생하지 않으며, 부정한 방법으로 허가를 받으면 징역이나 벌금에 처해진다.

포인트 3. _____와 _____

_____는 부동산의 적정한 가격 형성과 각종 _____및 부담금 등의 _____을 도모하기 위해 국토 교통부 장관이 매년 1월 1일 현재의 토지 적정 가격을 산정하여 지가를 공시하는 제도이다. 공시 지가는 _____를 기준으로 토지 가격 _____를 사용하여 산정되는 _____를 말하며, 토지 시장에 지가 정보를 제공하는 지표이자 지가 산정·감정의 기준이 된다.

포인트 4. _____과 _____

_____이란 행정 행위가 국민의 권리·의무에 직접적으로 영향을 미치는 성질을 말한다. 공시 지가를 토지 거래의 지표로만 보면 처분성을 인정하기 어렵지만, _____산정이나 _____부과의 기준이 되어 사실상 _____으로 작용하므로, 제한적으로 처분성을 인정하는 _____이 _____이다. 이에 따르면, 공시 지가에 불복할 경우 그 자체의 위법성을 다투는 것이 아니라 공시 지가 결정의 취소를 구하는 _____을 제기하여야 한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 토지 행정의 시기별 변화

구분	20세기 초	20세기 중반 이후
기본 원칙	_____	_____ 정책
특징	토지 소유자의 _____ 및 지역 주민의 _____ 보장	지역 질서 설정, 인구나 산업의 _____ 억제 정책 수립

포인트 2. 토지 거래 허가제의 구조

항목	내용
목적	_____ 거래로 인한 급격한 _____ 상승 억제
규제 대상	_____ 안에서의 토지 등의 거래 계약
규제 기간	_____ 이내
헌법적 근거	제_____조(재산권 보장 + 공공복리), 제_____조(국토 개발·보전)
무허가 거래	계약 _____ 불발생, _____
부정 허가 시	_____ 이하 징역 또는 토지 가격의 100분의 _____ 이내 벌금
성격	사유 재산 제도의 부인이 아니라 _____의 한 형태

포인트 3. 공시 지가의 산정 과정

_____ 선정 → _____ 산정 → 토지 가격 _____ 적용 → _____ 산정

포인트 4. 공시 지가의 처분성 논의

구분	지표로만 볼 때	구속적 기능으로 볼 때
처분성	_____ 인정 불가	제한적으로 _____ 인정
근거	단순한 참고 기준	_____ 산정, _____ 부과의 기준 → _____으로 작용
학설		_____ (_____)
불복 시		공시 지가 결정의 _____를 구하는 _____ 제기

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답 버전)
토지 행정은 국민의 삶과 우리 후손의 삶을 위하여 국토를 종합적으로 이용·개발·보존하는 것을 목적으로 하는 토지 관련 행정을 가리킨다. 토지 개발 계획을 입안하거나 결정하고 토지 거래를 규제하며 토지 이용을 조정하는 행정, 개발 이익을 환수하고 토지의 적정 가격을 평가하거나 공시하는 행정, 도시를 개발하거나 정비하는 행정, 농지의 소유 상한을 제한하고 이용을 증진시키며 농지를 보존하는 행정 등이 모두 토지 행정이다. 20세기 초까지는 토지의 이용 등에 대해 불간섭주의를 취하여 토지 소유자의 자유 및 지역 주민의 자치를 보장하였다. 그러나 20세기 중반부터는 국토 전체의 조화와 균형 있는 발전을 도모하기 위해 국토에 있는 각 지역이 담당해야 할 지역 질서를 설정하고, 인구나 산업의 과밀 억제 정책을 수립하는 등 보다 적극적인 정책을 추구하기 시작하였다. (토지 행정의 개념) (토지 행정의 범위) (20세기 초: 불간섭주의) (20세기 중반: 적극적 정책으로의 전환)	1) 중심어(구) 토지 행정, 불간섭주의 문장 독해 • 1 토지 행정의 개념 : 국민의 삶과 우리 후손의 삶을 위하여 국토를 종합적으로 이용·개발·보존하는 것을 목적으로 하는 토지 관련 행정. • 2 토지 행정의 범위 : 토지 개발 계획을 입안하거나 결정하고, 토지 거래를 규제하며 토지 이용을 조정하는 행정, 개발 이익을 환수하고 토지의 적정 가격을 평가하거나 공시하는 행정, 도시를 개발하거나 정비하는 행정, 농지의 소유 상한을 제한하고 이용을 증진시키며 농지를 보존하는 행정 등. • 3 20세기 초 : 토지의 이용 등에 대해 불간섭주의를 취하여 토지 소유자의 자유 및 지역 주민의 자치를 보장. • 4 20세기 중반 이후 -(전환) : 국토 전체의 조화와 균형 있는 발전을 도모하기 위해 지역 질서를 설정하고, 인구나 산업의 과밀 억제 정책을 수립하는 등 보다 적극적인 정책을 추구. 중심 내용 토지 행정의 개념과 불간섭주의에서 적극적 정책으로의 전환
토지 행정의 구체적 수단으로는 ㉠토지 거래 허가제, ㉡부동산 가격 공시제 등이 제시되고 있다. 토지 거래 허가제는 토지의 투기적 거래로 인한 급격한 지가 상승을 억제하기 위하여 일정한 절차에 따라 5년 내의 기간을 정하여 지정한 규제 구역 안에서의 토지 등의 거래 계약에 대하여 국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장의 허가를 받도록 하는 제도이다. 토지 거래 허가제가 시행되는 경우 허가 없이 거래 계약을 체결하면 「부동산 거래 신고 등에 관한 법률」에 따라 처벌을 받게 된다. 허가를 받지 아니하고 거래 계약을 체결한 때에는 계약의 효력이 발생하지 않는 것으로 간주하며, 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 토지 거래 계약 허가를 받은 자에 대해서는 2년 이하의 징역이나 계약 체결 당시의 토지 가격의 100분의 30에 해당하는 금액 이내에서 벌금에 처한다. (토지 행정의 구체적 수단: 토지 거래 허가제, 부동산 가격 공시제) (토지 거래 허가제의 개념) (허가 없이 거래 계약 체결 시 처벌) (무허가 거래 시 계약 효력 불발생, 부정한 방법 시 징역 또는 벌금)	2) 중심어(구) 토지 거래 허가제, 부동산 가격 공시제 문장 독해 • 1 토지 행정의 구체적 수단 : 토지 거래 허가제, 부동산 가격 공시제 등. • 2 토지 거래 허가제의 개념 : 토지의 투기적 거래로 인한 급격한 지가 상승을 억제하기 위하여 일정한 절차에 따라 5년 내의 기간을 정하여 지정한 규제 구역 안에서의 토지 등의 거래 계약에 대하여 국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장의 허가를 받도록 하는 제도. • 3 허가 없이 거래 계약을 체결한 경우 -(결과) : 「부동산 거래 신고 등에 관한 법률」에 따라 처벌을 받게 됨. • 4 허가를 받지 아니하고 거래 계약을 체결한 때 -(결과) : 계약의 효력이 발생하지 않는 것으로 간주. -5 속임수나 부정한 방법으로 허가를 받은 자 -(제재) : 2년 이하의 징역이나 계약 체결 당시의 토지 가격의 100분의 30에 해당하는 금액 이내에서 벌금에 처함. 중심 내용 토지 거래 허가제의 개념, 절차, 위반 시 제재
토지 거래 허가제는 「헌법」 제23조와 제122조에 근거를 두고 있다. 「헌법」 제23조에서는 재산권을 보장하면서도 재산권의 행사는 공공복리에 적합해야 한다는 것을, 제122조에서는 국토의 효율적이고 균형 있는 개발 및 보전을 위해 개인에게 제한이나 의무를 부과할 수 있다는 것을 규정하고 있다. 따라서 입법권자의 입법 형성권에 근거하여 법률로 토지 소유권의 처분을 제한	3) 중심어(구) 합헌성, 입법 형성권 문장 독해 • 1 토지 거래 허가제의 헌법적 근거 : 「헌법」 제23조와 제122조. • 2 제23조 -(내용) : 재산권을 보장하면서도 재산권의

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

하는 토지 거래 허가제를 채택하는 것은 합헌적이다. 토지 거래에 대한 규제가 모든 사유지를 대상으로 하는 것이 아니라 투기 우려 지역 또는 지가 폭등 지역의 토지에 한정된다는 점, 규제 기간이 5년 이내인 점, 거래 목적이나 거래 가격 등에 있어서 기준에 위배되지 않는 한 적법한 절차에 따라 거래 허가를 받을 수 있어 토지 소유권의 처분이 완전히 금지되는 것이 아니라는 점, 거래 불허가의 경우 불복 방법이 마련되어 있는 점 등을 종합해 볼 때 토지 거래 허가제는 사유 재산 제도의 부인이라기보다는 제한의 한 형태로 보아야 한다는 것이다. 그러나 입법 형성권이 무제한적으로 허용되는 것은 아니며 재산권의 본질적 내용은 침해될 수 없다. (토지 거래 허가제의 헌법적 근거: 제23조, 제122조) (입법 형성권에 근거한 합헌성) (사유 재산 제도의 부인이 아니라 제한의 한 형태) (입법 형성권의 한계: 재산권의 본질적 내용 침해 불가)	행사는 공공복리에 적합해야 함. -3 제122조 -(내용) : 국토의 효율적이고 균형 있는 개발 및 보전을 위해 개인에게 제한이나 의무를 부과할 수 있음. •4 입법 형성권에 근거하여 법률로 토지 소유권의 처분을 제한하는 토지 거래 허가제를 채택하는 것은 합헌적. •5 토지 거래 허가제가 사유 재산 제도의 부인이 아니라 제한의 한 형태인 근거 -(부연) -6 규제가 투기 우려 지역 또는 지가 폭등 지역의 토지에 한정된다는 점. -7 규제 기간이 5년 이내인 점. -8 기준에 위배되지 않는 한 적법한 절차에 따라 거래 허가를 받을 수 있어 토지 소유권의 처분이 완전히 금지되는 것이 아니라는 점. -9 거래 불허가의 경우 불복 방법이 마련되어 있는 점. •6 그러나 입법 형성권이 무제한적으로 허용되는 것은 아니며, 재산권의 본질적 내용은 침해될 수 없음. 중심 내용 토지 거래 허가제의 합헌성 근거와 사유 재산 제한의 한계
한편 부동산의 적절한 가격 형성과 각종 조세 및 부담금 등의 형평성을 도모하기 위하여 국토 교통부 장관이 매년 1월 1일 현재의 토지 적정 가격을 산정하여 지가를 공시하는 제도인 @부동산 가격 공시제 역시 토지 행정의 구체적 수단일 수 있다. 공시 지가는 토지 가격의 적절한 기준을 나타내는데, 공시 지가는 표준지로 선정된 토지의 단위 면적당 가격인 표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여 개별 토지에 따라 산정되는 개별 공시 지가를 말한다. 공시 지가는 토지 시장에 지가 정보를 제공하여 일반적인 토지 거래의 지표가 되며, 국가나 기관이 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 감정하는 기준이 된다. (부동산 가격 공시제의 개념) (공시 지가의 산정: 표준지 공시 지가 → 비준표 → 개별 공시 지가) (공시 지가의 기능: 지가 정보 제공, 거래 지표, 감정 기준)	4) 중심어(구) 부동산 가격 공시제, 공시 지가 문장 독해 •1 부동산 가격 공시제의 개념 : 부동산의 적절한 가격 형성과 각종 조세 및 부담금 등의 형평성을 도모하기 위하여 국토 교통부 장관이 매년 1월 1일 현재의 토지 적정 가격을 산정하여 지가를 공시하는 제도. •2 공시 지가의 의미 : 토지 가격의 적절한 기준을 나타냄. -3 공시 지가의 산정 방법 -(부연) : 표준지로 선정된 토지의 단위 면적당 가격인 표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여 개별 토지에 따라 산정되는 개별 공시 지가를 말함. •4 공시 지가의 기능 : 토지 시장에 지가 정보를 제공하여 일반적인 토지 거래의 지표가 되며, 국가나 기관이 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 감정하는 기준이 됨. 중심 내용 부동산 가격 공시제의 개념과 공시 지가의 산정 및 기능
공시 지가를 토지 거래의 지표로만 바라본다면 처분성이 있는 일반적인 행정 행위라고 인정할 수 없다. 그러나 공시 지가는 보상액을 산정하거나 조세를 부과하는 기준이 되기 때문에 단순한 기준에 그치지 않고 사실상 한정액으로 작용하여 구속적인 기능을 가지게 된다. 따라서 제한적으로 공시 지가를 처분성이 있는 행정 행위라고 인정하는 부분 행정 행위 인정설이 다수설로 받아들여지고 있다. 즉 공시 지가에 따라 세금을 부과하거나 표준지 공시 지가를 기초로 개별 공시 지가를 산정하는 것에 불복한다면 그 자체의 위법성을 다툴 것이 아니라 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기하여야 한다. (공시 지가의 처분성 문제) (공시 지가가 한정액으로 작용하여 구속적 기능)	5) 중심어(구) 처분성, 부분 행정 행위 인정설 문장 독해 •1 공시 지가를 토지 거래의 지표로만 바라본다면 처분성이 있는 일반적인 행정 행위라고 인정할 수 없음. •2 그러나 공시 지가는 보상액을 산정하거나 조세를 부과하는 기준이 되기 때문에 단순한 기준에 그치지 않고 사실상 한정액으로 작용하여 구속적인 기능을 가지게 됨. -(대비) •3 따라서 제한적으로 공시 지가를 처분성이 있는 행정 행위라고 인정하는 부분 행정 행위 인정설이 다수설로 받아들여지고 있음. •4 공시 지가에 따라 세금을 부과하거나 표준지 공시 지가를 기초로 개별 공시 지가를 산정하는 것에 불복한다면 -(조

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

(부분 행정 행위 인정설 = 다수설) (불복 시 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송 제기)	건) : 그 자체의 <u>위법성</u>을 다룰 것이 아니라 공시 지가 결정의 <u>취소</u>를 구하는 <u>행정 소송</u>을 제기하여야 함. 중심 내용 <u>공시 지가의 처분성 인정 여부와 부분 행정 행위 인정설</u>
--	---

글의 주제 : 토지 행정의 구체적 수단인 토지 거래 허가제와 부동산 가격 공시제의 개념, 법적 근거, 기능 및 한계

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

토지 행정은 국민의 삶과 우리 후손의 삶을 위하여 국토를 종합적으로 이용·개발·보존하는 것을 목적으로 하는 토지 관련 행정을 가리키며, 20세기 초까지는 불간섭주의를 취하였으나 20세기 중반부터는 국토 전체의 조화와 균형 있는 발전을 도모하기 위해 보다 적극적인 정책을 추구하기 시작하였다. 토지 행정의 구체적 수단으로는 토지 거래 허가제와 부동산 가격 공시제 등이 있다. 토지 거래 허가제는 토지의 투기적 거래로 인한 급격한 지가 상승을 억제하기 위해 규제 구역 안에서의 토지 거래에 대해 허가를 받도록 하는 제도로, 허가 없이 거래 계약을 체결하면 처벌을 받게 되며 계약의 효력이 발생하지 않는다. 토지 거래 허가제는 「헌법」 제23조와 제122조에 근거를 두고 있으며, 입법권자의 입법 형성권에 근거하여 토지 소유권의 처분을 제한하는 것은 합헌적이다. 이 제도는 사유 재산 제도의 부인이 아니라 제한의 한 형태로 보아야 하며, 입법 형성권이 무제한적으로 허용되는 것은 아니고 재산권의 본질적 내용은 침해될 수 없다. 한편 부동산 가격 공시제는 국토 교통부 장관이 매년 1월 1일 현재의 토지 적정 가격을 산정하여 지가를 공시하는 제도로, 공시 지가는 표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여 산정되는 개별 공시 지가를 말한다. 공시 지가를 토지 거래의 지표로만 바라본다면 처분성이 있는 행정 행위라고 인정할 수 없으나, 보상액 산정이나 조세 부과 기준이 되어 사실상 한정액으로 작용하므로, 부분 행정 행위 인정설이 다수설로 받아들여지고 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 토지 행정

토지 행정이란 국민의 삶과 우리 후손의 삶을 위하여 국토를 종합적으로 **이용·개발·보존**하는 것을 목적으로 하는 토지 관련 행정이다. 토지 개발 계획의 입안, 토지 거래 규제, 개발 이익 환수, 토지 적정 가격 **공시**, 도시 개발·정비, 농지 보존 등이 포함된다. 20세기 초에는 **불간섭주의**를 취했으나, 20세기 중반부터 국토 전체의 조화와 균형 있는 발전을 위해 보다 **적극적**인 정책으로 전환하였다.

포인트 2. 토지 거래 허가제

토지 거래 허가제는 토지의 투기적 거래로 인한 급격한 **지가** 상승을 억제하기 위해 규제 구역 안에서의 토지 거래에 대해 국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장의 허가를 받도록 하는 제도이다. 「헌법」 제23조(재산권 보장과 공공복리 적합성)와 제122조(국토의 효율적이고 균형 있는 개발 및 보전을 위한 제한)에 근거를 두고 있으며, **입법권자의 입법 형성권**에 의해 합헌적으로 채택된다. 허가 없이 체결한 계약은 효력이 발생하지 않으며, 부정한 방법으로 허가를 받으면 징역이나 벌금에 처해진다.

포인트 3. 부동산 가격 공시제와 공시 지가

부동산 가격 공시제는 부동산의 적정한 가격 형성과 각종 **조세** 및 부담금 등의 **형평성**을 도모하기 위해 국토 교통부 장관이 매년 1월 1일 현재의 토지 적정 가격을 산정하여 지가를 공시하는 제도이다. 공시 지가는 **표준지 공시 지가**를 기준으로 토지 가격 **비준표**를 사용하여 산정되는 **개별 공시 지가**를 말하며, 토지 시장에 지가 정보를 제공하는 지표이자 지가 산정·감정의 기준이 된다.

포인트 4. 처분성과 부분 행정 행위 인정설

처분성이란 행정 행위가 국민의 권리·의무에 직접적으로 영향을 미치는 성질을 말한다. 공시 지가를 토지 거래의 지표로만 보면 처분성을 인정하기 어렵지만, **보상액** 산정이나 **조세** 부과 기준이 되어 사실상 **한정액**으로 작용하므로, 제한적으로 처분성을 인정하는 **부분 행정 행위 인정설**이 **다수설**이다. 이에 따르면, 공시 지가에 불복할 경우 그 자체의 위법성을 다투는 것이 아니라 공시 지가 결정의 취소를 구하는 **행정 소송**을 제기하여야 한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 07강) '토지 행정의 주요 수단'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 토지 행정의 시기별 변화

구분	20세기 초	20세기 중반 이후
기본 원칙	<u>불간섭주의</u>	<u>적극적</u> 정책
특징	토지 소유자의 <u>자유</u> 및 지역 주민의 <u>자치</u> 보장	지역 질서 설정, 인구나 산업의 <u>과밀</u> 억제 정책 수립

포인트 2. 토지 거래 허가제의 구조

항목	내용
목적	<u>투기적</u> 거래로 인한 급격한 <u>지가</u> 상승 억제
규제 대상	<u>규제 구역</u> 안에서의 토지 등의 거래 계약
규제 기간	<u>5년</u> 이내
헌법적 근거	제 <u>23</u> 조(재산권 보장 + 공공복리), 제 <u>122</u> 조(국토 개발·보전)
무허가 거래	계약 <u>효력</u> 불발생, <u>처벌</u>
부정 허가 시	<u>2년</u> 이하 징역 또는 토지 가격의 100분의 <u>30</u> 이내 벌금
성격	사유 재산 제도의 부인이 아니라 <u>제한</u> 의 한 형태

포인트 3. 공시 지가의 산정 과정

표준지 선정 → 표준지 공시 지가 산정 → 토지 가격 비준표 적용 → 개별 공시 지가 산정

포인트 4. 공시 지가의 처분성 논의

구분	지표로만 볼 때	구속적 기능으로 볼 때
처분성	<u>처분성</u> 인정 불가	제한적으로 <u>처분성</u> 인정
근거	단순한 참고 기준	<u>보상액</u> 산정, <u>조세</u> 부과 기준 → <u>한정액</u> 으로 작용
학설		<u>부분 행정 행위 인정설</u> (다수설)
불복 시		공시 지가 결정의 <u>취소</u> 를 구하는 <u>행정 소송</u> 제기